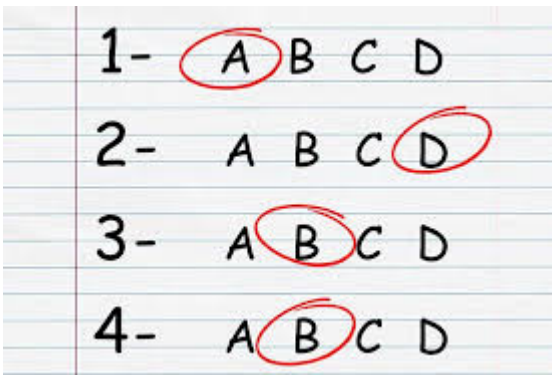


TEMA X



TEST

DEL

TEMA

LEY 40/2.015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO: DISPOSICIONES GENERALES.

DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

1.- ¿En que artículo de la Constitución se establecen los criterios de programación y ejecución de los recursos públicos?:

a.- En el artículo 9.2.

b.- En el artículo 31.2.

c.- En el artículo 135.

2.- Son criterios recogidos en la Constitución acerca de la programación y ejecución de los recursos públicos (señala la opción incorrecta):

a.- Proximidad.

b.- Eficiencia.

c.- Economía.

3.- La reforma integral que se aborda en el ámbito de las Administraciones Públicas, tras la derogación de la Ley 30/1.992, tiene como eje fundamental:

a.- La ordenación ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas.

b.- La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.

c.- Ambas opciones son correctas.

4.- La Ley 40/2.015, de Régimen Jurídico del Sector Público, es aprobada:

a.- El 1 de octubre.

b.- El 11 de octubre.

c.- El 1 de noviembre.

5.- La Ley 40/2.015, va a regular:

a.- La legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas.

b.- El régimen jurídico específico de la Administración Autonómica.

c.- Ambas opciones son correctas.

6.- Los principios de actuación de las Administraciones Públicas se regulan:

a.- En la Exposición de Motivos de la Ley.

b.- En el Título Preliminar de la Ley.

c.- En el Título I de la Ley.

7.- La Ley 40/2.015 regula (señala la opción incorrecta):

a.- Las bases del régimen jurídico del Gobierno.

b.- Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.

c.- La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público.

8.- La Ley 40/2.015 se aplica, como ámbito subjetivo:

a.- A la Administración General del Estado.

b.- A la Administración General del Estado y a las Administraciones de la Comunidades Autónomas.

c.- A la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y a las Entidades que integran la Administración Local.

9.- No forman parte del sector público institucional:

a.- Las Entidades que integran la Administración Local.

b.- Los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

c.- Las Universidades Públicas.

10.- Las Administraciones Públicas:

a.- Sirven con subjetividad los intereses generales.

b.- Sirven con objetividad los intereses generales y los intereses particulares.

c.- Ambas opciones son falsas.

11.- Las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de:

a.- Centralización.

b.- Concentración.

c.- Coordinación.

12.- Las Administraciones Públicas no actúan de acuerdo con los principios de:

a.- Jerarquía.

b.- Calidad.

c.- Desconcentración.

13.- Las Administraciones Públicas, en su actuación y relaciones, deben respetar el principio de:

a.- Servicio gratuito a los ciudadanos.

b.- Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c.- Responsabilidad por la gestión privada.

14.- Las Administraciones Públicas, en su actuación y relaciones, garantizan:

a.- Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

b.- Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

c.- Ambas opciones son falsas.

15.- La actuación de las administraciones debe garantizar:

a.- La participación.

b.- La objetividad.

c.- Además de las anteriores, la transparencia.

16.- Según los principios de la Ley 40/2.015, entre las Administraciones Públicas se tienen que asegurar:

a.- La buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional.

b.- La cooperación, colaboración y coordinación.

c.- Ambas opciones sin correctas.

17.- Los procedimientos administrativos de las Administraciones Públicas se deben basar en los principios de:

a.- Racionalización y agilidad.

b.- Responsabilidad.

c.- Simplicidad, claridad y proximidad.

18.- Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí:

a.- Por medios electrónicos.

b.- Por cualquier medio.

c.- Excepcionalmente por medios electrónicos.

19.- Señala la opción correcta:

a.- La Administración Pública actúa bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales.

b.- Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

c.- Ambas opciones son correctas.

20.- Cuando las Administraciones Públicas establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos, deben aplicar:

a.- El principio de proporcionalidad.

b.- El principio de transparencia.

c.- El principio de legitimidad.

21.- Se consideran órganos administrativos, las unidades administrativas (señala la opción incorrecta):

a.- A las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.

b.- A aquellas cuya actuación tenga carácter facultativo.

c.- Ambas opciones son correctas.

22.- Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos mediante (señala la opción incorrecta):

a.- Decretos.

b.- Instrucciones.

c.- Órdenes de servicio.

23.- En los supuestos reconocidos en la Ley se deben de abstener de intervenir en determinados procedimientos:

a.- Las autoridades al servicio de las Administraciones.

b.- El personal al servicio de las Administraciones.

c.- Ambas opciones son correctas.

24.- No es motivo de abstención:

a.- Tener interés personal en el asunto del que se trate.

b.- Haber intervenido como técnico en el procedimiento de que se trate.

c.- Tener amistad íntima o enemistad manifiesta.

25.- Será causa de abstención:

a.- Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad con el interesado.

a.- Tener parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad con el interesado.

a.- Tener parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad con el interesado.

26.- Será causa de abstención:

a.- Tener parentesco dentro del cuarto grado de afinidad con el interesado.

b.- Tener parentesco dentro del tercer grado de afinidad con el interesado.

c.- Tener parentesco dentro del segundo grado de afinidad con el interesado.

27.- La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas en las que concurran motivos de abstención:

a.- Implica en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

b.- No implica, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

c.- Implica en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

28.- La recusación:

a.- Será promovida de oficio.

b.- Será promovida por los interesados.

c.- Ambas opciones son correctas.

29.- La recusación podrá promoverse:

a.- En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

b.- Durante la fase de instrucción.

c.- En cualquier momento de la tramitación del procedimiento antes del trámite de audiencia.

30.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación:

a.- Se puede interponer recurso de alzada.

b.- Se puede interponer recurso potestativo de reposición.

c.- No cabe recurso.

31.- Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas si sufren lesiones a consecuencia:

a.- Del funcionamiento normal de los servicios públicos.

b.- Del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

c.- Ambas opciones son correctas.

32.- La anulación en vía administrativa de un acto o disposición administrativa:

a.- Implica necesariamente el derecho a la indemnización.

b**.-** Siempre presupone el derecho a la indemnización.

c.- No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

33.- En la reclamación de una indemnización, el daño alegado habrá de ser:

a.- Efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

b.- Ponderado, evaluable económicamente y colectivo.

c.- Medido, individualizado o colectivo.

34.- Se pueden exigir responsabilidades al Estado si los daños derivan:

a.- De la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.

b.- De la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

c.- Ambas opciones son correctas.

35.- La indemnización procedente podrá:

a.- Ser sustituida por una compensación en especie.

b.- Ser abonada mediante pagos periódicos.

c.- Ambas opciones son correctas.

36.- En el caso de que la Administración correspondiente hubiese indemnizado a los lesionados:

a.- Se exigirá de oficio la responsabilidad a las autoridades y demás personalidad a su servicio.

b.- Se exigirá responsabilidad en caso de que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves.

c.- Ambas opciones son correctas.

37.- El procedimiento para la exigencia de responsabilidad se realiza conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, haciendo referencia a los siguientes plazos:

a.- Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

b.- Resolución por el órgano competente en el plazo de veinte días.

c.- Resolución por el órgano competente en el plazo de treinta días.

38.- La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de la Justicia se regirá:

a.- Por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b.- Por la Ley del Poder Judicial.

c.- Por la Ley del Consejo General del Poder Judicial.

39.- La recusación se planteará:

a.- En cualquier forma recogida en derecho.

b.- Normalmente por escrito.

c.- Por escrito.

40.- La cuantía de la indemnización se calculará con referencia:

a.- Al día en que la lesión efectivamente se produjo.

b.- Al día en que se presentó la reclamación.

c.- Al día en que se realizo el informe preceptivo que señala la lesión.

Plantilla de respuestas

1.-	B, p. 3	**6.-**	B, p. 4	**11.-**	C, p. 5
2.-	A, p. 3	**7.-**	A, p. 4	**12.-**	B, p. 5
3.-	C, p. 3	**8.-**	C, p. 4	**13.-**	B, p. 5
4.-	A, p. 4	**9.-**	A, p. 5	**14.-**	C, p. 5
5.-	A, p. 4	**10.-**	C, p. 5	**15.-**	C, p. 5

16.-	B, p. 5	**21.-**	A, p. 6	**26.-**	C, p. 7
17.-	A, p. 5	**22.-**	A, p. 6	**27.-**	B, p. 7
18.-	A, p. 5	**23.-**	C, p. 7	**28.-**	B, p. 7
19.-	C, p. 6	**24.-**	B, p. 7	**29.-**	A, p. 7
20.-	A, p. 6	**25.-**	A, p. 7	**30.-**	C, p. 7

31.-	C, p. 8	**36.-**	C, p. 10
32.-	C, p. 8	**37.-**	A, p. 11
33.-	A, p. 8	**38.-**	B, p. 9
34.-	C, p. 18	**39.-**	C, p. 7
35.-	C, p. 10	**40.-**	A, p. 10